



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Amministrativa

Servizio Provveditorato ed economato

ATTO ORGANIZZATIVO INTERNO

DISCIPLINA PER LA CORRESPENSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

Approvato con Determinazione del DG n. 1873 del 16/09/2026

Indice

ART. 1. OGGETTO	3
ART. 2. SOGGETTI INTERESSATI	3
ART. 3. LIQUIDAZIONE INCENTIVI	4
ART. 4. ENTRATA IN VIGORE	4

ART. 1. OGGETTO

Oggetto del presente atto interno è l'integrazione della "Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023" per il personale dell'amministrazione regionale, degli enti, aziende, ed agenzie del Sistema regione di cui all'art. 1, comma 2-bis, della L.R. n. 31/1998", approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 39/11 del 10.10.2024 e recepito dall'ARPAS con Determinazione n. 2437 in data 10/12/2024, resasi necessaria a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 73/2025 (convertito in L. n. 105/2025) sull'art. 45 del D.Lgs. 36/2023.

A seguito delle suddette modifiche, l'incentivo è corrisposto anche al personale con qualifica dirigenziale *in deroga al regime di onnicomprensività* di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 10 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico (art. 41 del CCRL del personale dirigente).

ART. 2. SOGGETTI INTERESSATI

Il presente atto integra l'art. 2 della "Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023" per il personale dell'amministrazione regionale, degli enti, aziende, ed agenzie del Sistema regione di cui all'art. 1, comma 2-bis, della L.R. n. 31/1998" recepita dall'Agenzia nel 2024.

Sono soggetti interessati all'applicazione del presente atto tutti i dirigenti dell'Arpas che assumono incarichi ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 conferiti secondo quanto stabilito nel presente documento.

La nomina di attribuzione dell'incarico al personale dirigente è subordinata alla preventiva approvazione del Direttore Generale, sulla base di una relazione istruttoria che dia conto delle ragioni organizzative e professionali che impediscono il conferimento dell'incarico ad altro personale idoneo dell'Agenzia (o di altri soggetti idonei appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche).

Qualora l'incarico di Responsabile Unico del Progetto (RUP) o altra funzione tecnica tra quelle indicate all'allegato I.10 al Codice, sia conferito a personale con qualifica dirigenziale, tale nomina assume *carattere eccezionale e residuale* ed è ammessa esclusivamente quando sia stata preventivamente accertata e adeguatamente motivata l'assenza, ovvero la temporanea indisponibilità, di personale non dirigente in possesso delle necessarie competenze professionali all'interno dell'Agenzia o, nei casi consentiti dalla normativa vigente, l'accertata indisponibilità di soggetti idonei appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture dell'ARPAS, il Responsabile della fase di affidamento è il Dirigente del Servizio Provveditorato ed Economato; al medesimo non compete il relativo *incentivo tecnico per funzioni tecniche* di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 salvo il caso in cui, per la particolare complessità tecnico giuridica del procedimento di affidamento, la Direttrice Generale, viste le motivazioni addotte dal Responsabile Unico del Progetto, autorizzi espressamente la corresponsione degli incentivi in considerazione dell'apporto professionale diretto del Responsabile di fase. Tale esclusione trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente atto.

ART. 3. LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Al fine di evitare un possibile conflitto di interesse e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, gli incentivi spettanti al dirigente nominato RUP o Responsabile di fase sono liquidati con provvedimento del Direttore Amministrativo ovvero di altro Direttore di Area, previa verifica dell'effettivo svolgimento delle attività incentivate e del raggiungimento dei risultati previsti.

In nessun caso il dirigente beneficiario degli incentivi per funzioni tecniche può partecipare all'adozione degli atti relativi alla determinazione o alla liquidazione del proprio incentivo.

I medesimi incentivi non transitano nel "fondo della retribuzione di risultato" e vengono attribuiti direttamente al Dirigente in forza del disposto dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 in dipendenza dell'effettivo apporto personale professionale individuale alla conclusione del procedimento o della fase del procedimento di competenza.

ART. 4. ENTRATA IN VIGORE

La presente disciplina si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Per quanto non disciplinato nel presente atto integrativo, si applica la "Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023" per il personale dell'amministrazione regionale, degli enti, aziende, ed agenzie del Sistema regione di cui all'art. 1, comma 2-bis, della L.R. n. 31/1998".